关于新安街道海旺社区深圳市鼎誉建设工程有限公司“9•2”物体打击重伤事故的调查报告

发布时间：2022-11-09　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年9月2日，位于新安街道海旺社区壹方中心6楼空中花园平台的深圳市鼎誉建设工程有限公司施工现场发生一起物体打击事故，造成1人受伤。获悉并核实事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，新安街道成立了由街道办事处副主任欧初林任组长，应急管理办、新乐派出所、街道总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现事故调查组对该起事故已调查完毕，具体情况如下：

一、事故单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳市鼎誉建设工程有限公司（以下称鼎誉建设公司），法定代表人李春兵，统一社会信用代码：91440300MA5F4BF58Q，为有限责任公司（自然人独资），成立于2018年5月8日，注册地址位于深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路4001号文化创意园309栋A座一层109。公司主要承接建筑施工等劳务派遣工作，资质等级：施工劳务不分等级，现有员工20人。

（二）相关单位概况

1.深圳中壹建设（集团）有限公司（以下称中壹建设公司），法定代表人周凤琪，统一社会信用代码：91440300766387376J，为有限责任公司，成立于2004年9月17日，注册地址位于深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路4001号文化创意园309栋A座三层、四层。公司主要承接建设工程，资质等级：建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包一级等，现有员工290人。

2.鸿荣源壹方商用置业有限公司（以下称壹方商置公司），法定代表人赖俊霖，统一社会信用代码：91440300595673473B，为有限责任公司（法人独资），成立于2012年4月20日，注册地址位于深圳市宝安区新安街道新湖路99号壹方城（新湖路与兴华一路交会处）。公司经营范围为商业经营，现有员工约700人。

（三）事故项目概况

事故项目为前海壹方城L5层玻璃采光顶整改工程项目，2022年6月21日壹方商置公司与中壹建设公司签订《前海壹方城L5层玻璃采光顶整改工程合同》，将前海壹方城L5层玻璃采光顶整改工程发包给中壹建设公司，合同总金额为人民币172.5万元。承接工程后，中壹建设公司任命姜洪毅为项目经理。2022年7月5日，中壹建设公司与鼎誉建设公司签订《劳务分包合同》和《建设工程承发包安全管理协议》，将项目建筑安装劳务分包给鼎誉建设公司，合同总金额为人民币60.375万元。承接劳务项目后，鼎誉建设公司任命曾伟为现场技术负责人，黄田锡安排相关具体工作。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年9月2日14时30分，鼎誉建设公司施工人员到达位于宝安区新安街道海旺社区壹方中心6楼空中花园平台的施工现场进行工程收尾及现场清理工作。15时35分许，现场领班黄田锡安排梁统五对涉事自制工具架进行拆解（如监控视频截图所示发生事故前拆解五根横梁方钢），汤田生完成自己工作后便主动帮梁统五回收拆解的方钢。16时36分许，涉事工具架中间有一根活动的方钢，梁统五站在活动的方钢上已拆除完毕监控视频截图所示的四根方钢，准备拆解第五根方钢（最后一根）。为方便作业，梁统五从活动方钢移动到人字形铝梯上北侧准备拆解最后一根

横梁方钢，但未回收之前拆解前四根方钢站立的活动方钢。此时的工具架因被拆解四根横梁方钢已不具备稳定性，当前来帮忙的汤田生爬上人字形铝梯南侧，踩触工具架中间的活动方钢时，工具架突然裂成两半并向内倾倒，汤田生随之摔落地面，随后头部被散落的方钢击打受伤。

经查：

1.汤田生、梁统五、黄田锡和曾伟均为鼎誉建设公司劳务合同工，系鼎誉建设公司为开展涉案前海壹方城L5层玻璃采光顶整改工程项目所聘请的工人，月工资均为人民币4000元。

2.经测量，涉事工具架倒塌方钢之间的距离约为1.5米，最高的高度约3.1米，长度为6.0米。方钢单管截面长度约14厘米、宽度约为8厘米、厚度约为0.7厘米，涉事工具架倒塌方钢之间除已被切割的三根横梁方钢外无其他固定措施。

3.经测量，事发时梁统五进行涉事工具架的最后一根方钢拆解作业，系站立在人字形铝梯的第六级处（由下往上数），距离地面高度约1.85米。再根据视频监控录像，前来帮忙的汤田生所踩触的涉事工具架中间的活动方钢离地高度与梁统五所站立的高度位置相当，约为1.85米。

4.汤田生在未确认涉事工具架是否稳固、牢靠的情况下冒险进行登高作业，属冒险作业。

5.现场带班黄田锡在明知梁统五未取得焊接与热切割特种作业操作证的情况下安排其操作电弧焊机进行涉事工具架拆解作业。

6.中壹建设公司将项目建筑安装劳务分包后，在项目经理姜洪毅因疫情封控未能到达施工现场的情况下，未安排其他负责人对承包单位鼎誉建设公司施工作业现场的安全生产工作统一协调、管理，未安排安全管理人员对工具架拆解的作业现场进行安全检查，未发现安全问题并及时督促整改。

7.鼎誉建设公司主要负责人李春兵履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位施工现场的安全生产工作，未及时发现并消除工人无证上岗和冒险作业的生产安全事故隐患。

8.针对涉案工程，壹方商置公司已安排人员进行现场巡查，发现施工现场存在的安全隐患，通过下发《整改通知书》要求整改。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员拨打120，17时05分左右伤者由救护车送至南山医院接受治疗。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故共造成1人受伤：伤者汤田生，男，63岁，广东湛江人。经医生诊断，汤田生1、双侧额顶部、左侧颞部及右侧枕部多发骨折，双侧额颞顶枕颅骨内侧、左侧额颞部硬膜下血肿，左侧额颞顶叶脑挫裂伤，并蛛网膜下腔出血；2、左侧眼眶爆裂性骨折；右侧眼眶内壁骨折；3、左侧视神经游离小骨片，左侧视神经周围少许渗出，疑视神经损伤可能；4、双侧额窦、筛窦、上颌窦及蝶窦窦壁多发骨折并窦腔积液；5、双侧蝶骨多发骨折、左侧蝶骨部分骨折片向垂体窝移位，鞍部骨折；6、斜坡及右侧颞骨岩部骨折等。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（UDC658.382 GB6441—86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499—1995）的相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失约1200个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的直接经济损失情况

截至9月20日，本起事故已造成经济损失约人民币16万元，主要是伤者的治疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

工人汤田生安全意识淡薄，在未确认工具架稳固、牢靠的情况下冒险作业。

（二）造成事故的间接原因

1.鼎誉建设公司主要负责人李春兵履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位施工现场的安全生产工作，未及时发现并消除工人无证上岗和冒险作业的生产安全事故隐患。

2.中壹建设公司将项目建筑安装劳务分包后，在项目经理姜洪毅因疫情封控未能到达施工现场的情况下，未安排其他负责人对承包单位鼎誉建设公司施工作业现场的安全生产工作统一协调、管理，未安排安全管理人员对工具架拆解的作业现场进行安全检查，未发现安全问题并及时督促整改。

（三）事故性质

调查组认为，新安街道海旺社区深圳市鼎誉建设工程有限公司“9•2”物体打击重伤事故是一起因施工单位负责人履行安全生产管理职责不到位、工人冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位及人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）鼎誉建设公司主要负责人李春兵履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位施工现场的安全生产工作，未及时发现并消除工人无证上岗和冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）中壹建设公司将项目建筑安装劳务分包后，在项目经理姜洪毅因疫情封控未能到达施工现场的情况下，未安排其他负责人对承包单位鼎誉建设公司施工作业现场的安全生产工作统一协调、管理，未安排安全管理人员对工具架拆解的作业现场进行安全检查，未发现安全问题并及时督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）工人汤田生安全意识淡薄，在未确认工具架稳固、牢靠的情况下冒险作业，应对本起事故的发生负直接责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，危害后果较为轻微，建议由鼎誉建设批评教育，不予行政处罚。

六、事故调查延伸发现的问题

鼎誉建设公司特种作业人员梁统五未取得特种作业操作证（焊接与热切割作业）操作电弧焊机作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

七、防范和整改措施

鼎誉建设公司和中壹建设公司应认真吸取本起事故的深刻教训，加强公司安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

（一）加强对工人的安全教育和培训、考核，切实掌握安全生产技能，召开事故警示教育会，增强工人的安全防范意识，杜绝冒险作业的再次发生。

（二）加强对从业人员的管理，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，严格落实持证作业，特种作业需持证上岗。

（三）建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（四）中壹建设公司应吸取本起事故的教训，认真履行职责，加强对施工现场安全的管理，督促施工单位做好施工现场管理，消除施工现场的安全隐患。发包单位要对承包单位施工作业现场的安全生产工作统一协调、管理。

（五）鼎誉建设公司负责人应当认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。